



**Proyecto de Reforma del Sistema de Corrección, Rehabilitación e
Instituciones Juveniles de Puerto Rico**

Exposición de Motivos

Puerto Rico necesita un sistema de corrección que combine seguridad pública, cumplimiento de la ley, respeto a los derechos fundamentales, rehabilitación efectiva y preparación para la reintegración de su población a la comunidad. La reforma propuesta no parte de la premisa de que la custodia y la rehabilitación sean objetivos opuestos. Por el contrario, establece que una institución segura y profesional es una condición para que los programas educativos, terapéuticos y de reinserción puedan producir resultados.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación fue creado bajo el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 y actualmente integra, entre otros componentes, la Administración de Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles. El directorio oficial del DCR identifica dos Centros de Tratamiento Social para menores. La presente propuesta se diseña sobre esa arquitectura institucional, pero contempla ajustes legislativos, administrativos y presupuestarios cuando sean necesarios. La reforma reconoce una diferencia fundamental entre población adulta y población juvenil. En el caso de menores, la intervención debe considerar su etapa de desarrollo, educación, familia, salud, protección y posibilidades de reinserción. En ambos sistemas, la intervención deberá individualizarse, medirse y someterse a evaluación.

Esta propuesta establece dos cuerpos normativos relacionados: el Sistema de Corrección y Rehabilitación y el Sistema Especializado de

Instituciones Juveniles. Ambos compartirán principios de legalidad, seguridad, dignidad, profesionalización, transparencia, evaluación y rendición de cuentas, pero conservarán estándares y métodos diferenciados según la población atendida.

TÍTULO I — Disposiciones Generales

Artículo 1.01 — Nombre.

Esta propuesta podrá denominarse «Ley para la Reforma Integral del Sistema de Corrección, Rehabilitación e Instituciones Juveniles de Puerto Rico».

Artículo 1.02 — Propósito.

Establecer un marco de política pública para modernizar la custodia, clasificación, rehabilitación, educación, tratamiento, preparación para la excarcelación y reinserción comunitaria de las personas bajo custodia del Estado, con un régimen especializado para menores.

Artículo 1.03 — Principios rectores.

La interpretación y ejecución de esta reforma se regirá por legalidad, debido proceso, seguridad, dignidad humana, individualización, proporcionalidad, rehabilitación, igualdad de trato, protección de menores, confidencialidad, profesionalización, transparencia, evaluación y responsabilidad fiscal.

Artículo 1.04 — Supremacía normativa.

Nada de esta propuesta se interpretará como autorización para menoscabar derechos reconocidos por la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos, leyes federales aplicables, órdenes judiciales o legislación especial.

Artículo 1.05 — Separación de poblaciones.

Las políticas, instalaciones y programas deberán distinguir entre personas adultas y menores. La administración de servicios compartidos no autorizará la mezcla de poblaciones cuando resulte contraria a la ley o a los estándares de protección aplicables.

TÍTULO II — Sistema de Corrección y Rehabilitación

Artículo 2.01 — Modelo de seguridad y rehabilitación.

El sistema adoptará un modelo dual: custodia segura y rehabilitación individualizada. Toda institución deberá contar con protocolos de seguridad y con una cartera de programas orientados a las necesidades identificadas de la población.

Artículo 2.02 — Plan Individual de Rehabilitación.

Cada persona sentenciada o participante de programas de rehabilitación contará, conforme a su situación procesal y a la autoridad legal aplicable, con un Plan Individual de Rehabilitación. El plan identificará necesidades, fortalezas, metas, programas, responsable de seguimiento, fechas de revisión e indicadores.

Artículo 2.03 — Evaluación inicial.

La evaluación de ingreso deberá considerar clasificación de seguridad, educación, salud, necesidades de tratamiento, competencias laborales, factores familiares y otros factores relevantes. La evaluación deberá evitar decisiones basadas exclusivamente en una sola característica.

Artículo 2.04 — Clasificación.

La clasificación será revisable. Los cambios deberán documentarse y responder a criterios definidos. La clasificación no deberá utilizarse como castigo informal ni como sustituto de un procedimiento disciplinario.

Artículo 2.05 — Educación.

Se fortalecerán alfabetización, educación secundaria, educación postsecundaria, lectura, competencias digitales, formación técnica y certificaciones ocupacionales, según elegibilidad.

Artículo 2.06 — Trabajo y capacitación.

El sistema desarrollará oportunidades de trabajo, adiestramiento y certificación dentro de las normas laborales, de seguridad y presupuestarias aplicables.

Artículo 2.07 — Salud y tratamiento.

Se procurará continuidad de servicios de salud física y tratamiento psicosocial, incluyendo intervención relacionada con uso problemático de sustancias cuando corresponda.

Artículo 2.08 — Familia

Se promoverán mecanismos seguros para mantener vínculos familiares y preparar la transición a la comunidad, respetando órdenes judiciales y reglas de seguridad.

Artículo 2.09 — Preparación para la salida.

Se establecerá un Plan de Reinserción previo a la salida que, cuando corresponda, incluya identificación, vivienda, educación, empleo, transporte, continuidad de tratamiento, documentación y apoyo comunitario.

Artículo 2.10 — Segunda oportunidad laboral.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) establecerá alianzas formales con entidades educativas, patronos, municipios y organizaciones comunitarias para facilitar capacitación y oportunidades de empleo a personas durante los programas de reinserción.

Artículo 2.11 — Justicia restaurativa.

Cuando la ley lo permita y exista participación voluntaria, podrán desarrollarse mecanismos restaurativos orientados a responsabilidad, reparación y reintegración. Estos no sustituirán el debido proceso.

Artículo 2.12 — Programas basados en evidencia.

Los programas deberán definir población objetivo, intervención, frecuencia, responsable, costo e indicadores. Los programas sin evidencia suficiente podrán implementarse inicialmente como pilotos sujetos a evaluación.

Artículo 2.13 — Personal correccional.

El DCR fortalecerá reclutamiento, capacitación, certificación, ética, manejo de crisis, derechos humanos, prevención del abuso, primeros auxilios, tecnología, supervision y salario.

Artículo 2.14 — Seguridad institucional.

Se establecerán protocolos para prevención de violencia, contrabando, emergencias, incendios, desalojo, atención médica urgente, violencia sexual y protección de personas vulnerables.

Artículo 2.15 — Querellas y protección contra represalias.

Las personas bajo custodia tendrán acceso a mecanismos de querella conforme a la ley. Se protegerá la confidencialidad en la medida legalmente posible y se prohibirán represalias por presentar denuncias de buena fe.

Artículo 2.16 — Transparencia.

Se publicarán indicadores agregados de operación y resultados, preservando información confidencial, datos personales y seguridad institucional.

Artículo 2.17 — Tecnología.

Se desarrollará un expediente correccional digital interoperable, con controles de acceso, auditoría, respaldo, continuidad operacional y protección de datos.

Artículo 2.18 — Evaluación.

Cada programa relevante deberá contar con una metodología de evaluación.

La continuidad, expansión, modificación o terminación deberá considerar evidencia de resultados y costos.

TÍTULO III — Instituciones Juveniles

Artículo 3.01 — Naturaleza especializada.

Las instituciones juveniles constituirán un sistema especializado de protección, tratamiento, educación y reinserción para menores sujetos a custodia conforme a la ley.

Artículo 3.02 — Interés superior y garantías.

Toda intervención deberá considerar el interés superior del menor dentro del marco legal aplicable, sin menoscabar las garantías procesales, los derechos de las víctimas ni las obligaciones de seguridad.

Artículo 3.03 — Plan Individual de Desarrollo, Tratamiento y Reinserción.

Cada menor contará con un plan individual que integre educación, tratamiento, familia, desarrollo de habilidades, seguridad y preparación para la comunidad.

Artículo 3.04 — Evaluación de ingreso.

Se realizará una evaluación interdisciplinaria inicial que identifique necesidades educativas, médicas, psicológicas, familiares, sociales, vocacionales y de protección.

Artículo 3.05 — Educación obligatoria.

Toda persona menor bajo custodia deberá tener acceso efectivo a educación apropiada para su nivel académico y necesidades particulares.

Artículo 3.06 — Educación especial y acomodos.

Cuando corresponda, se garantizarán las evaluaciones, servicios y acomodos requeridos por la legislación aplicable a estudiantes con discapacidades u otras necesidades educativas.

Artículo 3.07 — Salud integral.

El sistema procurará servicios médicos, psicológicos y psicosociales apropiados a la edad, además de prevención, nutrición, actividad física y tratamiento cuando sea necesario.

Artículo 3.08 — Prevención de violencia y abuso.

Se establecerán protocolos especializados para prevenir violencia, abuso, explotación y violencia sexual, con mecanismos seguros para reportar incidentes y garantizar la seguridad de la víctima y la solución inmediata de la situación.

Artículo 3.09 — Familia.

Cuando resulte compatible con la seguridad y las determinaciones judiciales, se facilitará la participación familiar en el proceso de rehabilitación.

Artículo 3.10 — Mentoría.

Se podrá establecer un programa de mentoría con adultos capacitados, evaluados y supervisados, sujeto a controles de seguridad.

Artículo 3.11 — Arte, deporte y cultura.

Las instituciones deberán procurar actividades estructuradas de arte, música, literatura, deporte, recreación y cultura como componentes complementarios del desarrollo integral.

Artículo 3.12 — Formación vocacional.

Se implementarán cursos formales de formación vocacional apropiadas a la edad, intereses, seguridad y oportunidades reales de continuidad educativa o laboral.

Artículo 3.13 — Transición educativa.

La salida de una institución deberá incluir coordinación con la escuela o institución educativa correspondiente para evitar interrupciones innecesarias.

Artículo 3.14 — Reinserción juvenil.

Se establecerá un Programa de Reinserción Juvenil con seguimiento posterior a la salida, sujeto a las autorizaciones legales y se asignará un presupuesto para fortalecer dicho programa.

Artículo 3.15 — Personal especializado.

El personal que trabaje directamente con menores recibirá capacitación en desarrollo adolescente, comunicación, manejo de conflictos, intervención no violenta, derechos de menores, prevención de abuso y respuesta a crisis. Este personal será evaluado semestralmente. La población juvenil atendida por este personal, tendrá oportunidad de participar de dichas evaluaciones.

Artículo 3.16 — Prohibición de abandono educativo.

La custodia institucional no podrá utilizarse como justificación para privar al menor de educación, tratamiento o servicios requeridos por ley.

Artículo 3.17 — Información y confidencialidad.

Los expedientes juveniles serán manejados conforme a las reglas especiales de confidencialidad y protección de datos aplicables a menores.

Artículo 3.18 — Coordinación interagencial.

El sistema procurará coordinación con Educación, Salud, Familia, Justicia, tribunales, municipios y organizaciones comunitarias, dentro de las competencias legales de cada entidad.

Título IV — Personal, Ética y Derechos

Artículo 4.01 — Mérito y profesionalización.

El reclutamiento y desarrollo del personal se regirá por mérito, competencias, preparación y requisitos legales.

Artículo 4.02 — Capacitación continua.

Cada categoría ocupacional tendrá un plan semestral de capacitación basado en riesgos y necesidades.

Artículo 4.03 — Código de conducta.

Se reforzarán normas sobre conflicto de interés, uso de fuerza, trato digno, confidencialidad, corrupción y deber de denunciar conductas ilícitas.

Artículo 4.04 — Uso de fuerza.

El uso de fuerza se regirá por necesidad, proporcionalidad, legalidad, documentación, supervisión, entrenamiento y bajas estrictas medidas de supervisión por personal capacitado en dicha área. Las políticas específicas deberán armonizarse con la legislación vigente.

Artículo 4.05 — Supervisión independiente.

Las funciones de auditoría, investigación y fiscalización deberán conservar la independencia funcional que corresponda bajo la ley.

Título V — Gestión, Datos y Resultados

Artículo 5.01 — Oficina de Gestión de la Reforma.

Se designará una unidad responsable de coordinar la implementación, sin sustituir las funciones legales del Secretario ni de los organismos fiscalizadores.

Artículo 5.02 — Indicadores.

Se establecerán indicadores de seguridad, rehabilitación, educación, tratamiento, empleo, reinserción, reincidencia, incidentes y calidad de servicios.

Artículo 5.03 — Línea base.

Antes de establecer metas se determinará una línea base. Cuando no exista información confiable, la primera fase podrá dedicarse a construirla.

Artículo 5.04 — Tablero público.

Se desarrollará un tablero público con información agregada, definiciones, fecha de actualización y notas metodológicas.

Artículo 5.05 — Evaluación de impacto.

Las intervenciones de mayor costo o alcance deberán contar con evaluación proporcional al riesgo y magnitud del programa.

Artículo 5.06 — Auditoría.

Los procesos financieros, contratación, inventarios, nómina, programas y resultados estarán sujetos a las auditorías y controles establecidos por ley. Dichas auditorías se llevarán a cabo semestralmente.

Artículo 5.07 — Protección de datos.

La digitalización deberá cumplir con las normas de privacidad, seguridad de información y acceso autorizado.

Artículo 5.08 — Informe semestral.

El DCR presentará un informe anual de resultados de la reforma, incluyendo avances, desviaciones, costos, riesgos y acciones correctivas.

Título VI — Presupuesto y Sostenibilidad

Artículo 6.01 — Disciplina fiscal.

Toda iniciativa deberá identificar costos iniciales, costos recurrentes, recursos humanos, infraestructura, tecnología y fuente de financiamiento.

Artículo 6.02 — Implementación por fases.

Las reformas podrán ejecutarse mediante preparación, diseño piloto, expansión, operación y evaluación.

Artículo 6.03 — No supresión de servicios esenciales.

La reorganización administrativa no podrá producir interrupciones de servicios esenciales.

Artículo 6.04 — Evaluación de costo-efectividad.

Las expansiones de programas deberán considerar resultados, costos y capacidad institucional.

Artículo 6.05 — Fondos externos.

El Gobierno podrá procurar fondos federales, estatales, municipales, educativos o filantrópicos cuando su utilización sea legal y compatible con la política pública.

Título VII — Implementación y Transición

Artículo 7.01 — Plan de implementación.

Dentro del término que establezca la legislación habilitadora, el DCR preparará un plan con responsables, calendario, presupuesto, riesgos, indicadores y mecanismos de evaluación.

Artículo 7.02 — Inventario de programas.

Se realizará un inventario de programas correccionales y juveniles existentes, su población atendida, costos, resultados disponibles y base jurídica para implementar nuevos programas y evaluar los existentes.

Artículo 7.03 — Revisión normativa. El DCR identificará reglamentos y órdenes administrativas que deban modificarse para implementar esta reforma.

Artículo 7.04 — Acuerdos interagenciales.

Se formalizarán memorandos o acuerdos necesarios para educación, salud, familia, empleo y servicios comunitarios.

Artículo 7.05 — Protección de continuidad.

La transición deberá mantener seguridad, alimentación, salud, educación, visitas autorizadas y demás servicios esenciales.

Artículo 7.06 — Cláusula de separabilidad.

Si una disposición fuese declarada inválida, las restantes permanecerán en vigor en la medida permitida por derecho.

Artículo 7.07 — Vigencia.

La vigencia y los términos específicos de ejecución deberán establecerse en la legislación habilitadora, tomando en consideración la transición administrativa y fiscal.

Anexo A — Matriz de indicadores

Corrección:

- Incidentes por población
- participación educativa
- créditos/certificaciones
- participación en tratamiento
- planes de reinserción completados
- empleo o educación posterior cuando exista información legalmente disponible
- reincidencia
- cumplimiento de capacitación del personal.

Instituciones juveniles:

- asistencia educativa
- progreso académico
- participación en tratamiento
- incidentes de violencia
- planes individuales actualizados
- participación familiar

- continuidad escolar
- mentoría
- formación vocacional
- reincidencia juvenil y continuidad de servicios.

Cada indicador deberá incluir:

- definición
- fuente
- frecuencia
- responsable
- línea base
- meta
- limitaciones
- método de cálculo.

Anexo B — Ficha de Implementación

- Problema público
- población
- objetiva
- base jurídica
- responsable
- acciones
- presupuesto
- indicadores
- riesgos
- cronograma
- evaluación
- estado.

Las fichas deberán integrarse al sistema transversal de gestión del Plan Maestro y actualizarse periódicamente.

Disposición Final Programática

La presente reforma propone una transformación institucional en la que la seguridad, la responsabilidad y la rehabilitación sean componentes verificables de una misma política pública. En el caso de menores, la intervención deberá ser especializada, educativa, protectora y orientada a la reinserción, sin confundir rehabilitación con ausencia de responsabilidad. Antes de su presentación oficial, el texto deberá ser sometido a revisión jurídica, constitucional, fiscal, administrativa y técnica. Cualquier disposición que requiera legislación federal, fondos condicionados o coordinación judicial deberá identificarse expresamente en el proceso de revisión.